

ORIGINAL

ETUDE D'HUISSIERS DE JUSTICE ERGA OMNES



Maître AMANI MARAPA Luc

Maître Gloire BUNGUKE Prince

Maître BINJA CIBEMBE Merveille

Maître MUNYIRAGI BASHONGA Noella

Maître BUSIME BAHATI Elyse

Huissiers de Justice Assermentés, Officiers Publics et Ministériels, près la Cour d'Appel du Sud-Kivu

RAFC 059/RARFCA 030/RAFCA 044/RH02/2024/RH 01-2024 ; RHJ039 CPHJ-SK/2024

COMMANDEMENT AUX FINS DE DEGUERPISSEMENT

L'an deux mille vingt-quatre, le 04^{ème} jour du mois de Novembre.

A la requête de Monsieur LONGANGI KANYERE, Liquidateur de la succession MUTABUNGA BUUMA KANYERE, résidant à KIRAMBO/BATAYO, Groupement de ZIRALO, Chefferie de BUHAVU, territoire de KALEHE, Province du SUD-KIVU, en RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO ;

En vertu de l'expédition en forme exécutoire d'un jugement rendu publiquement et contradictoirement à l'égard de toutes les parties sous RAFC 059 par le Tribunal de Paix de KALEHE céans à Kalehe centre et siégeant en matière civile et coutumière au premier degré, en date du 27/11/2020 et signifié le 26/02/2021, par le ministère de Monsieur BRUNO RUKENGWA, Huissier Judiciaire de résidence à KALEHE, dont le dispositif :

Par ces motifs,

Le tribunal,

Statuant publiquement et contradictoirement ;

Vu la loi organique du n°13/011-B du 11 Avril 2023 ;

Vu le code de Procédure Civile, spécialement en son article 2 al.3 ;

Vu la loi dite foncière, en ses articles 49, 388 ;

Vu le CCCLIII, en ses articles 258, 613, 648 et 649 ;

Vu la coutume « HAVU » applicable dans le milieu ;

Le Ministère Public entendu ;

Reçoit ces exceptions, mais les déclare non fondées ;

Dit recevable et fondée la présente action mue le demandeur LONGANGI KANYERE, liquidateur de la succession MUTABUNGA KANYERE,

En conséquence, dit pour droit que le demandeur LONGANGI KANYERE est ayant-droit foncier coutumier sur le champ dit KALONGE situé à Ndahambwa/kalonge, village de ce nom

situé dans le groupement de Ziralo, Chefferie de BUHAVU, Territoire de Kalehe qu'il administre pour le compte de la succession MUTABUNGA BUUMA KANYERE ;

Condamne tous les défendeurs à la cessation de tout trouble de jouissance sur les parcelles susvisées et sur lesquelles le demandeur est ayant droit foncier coutumier ;

Statuant sur les intérêts civils, condamne tous les défendeurs in solidum ou l'un à défaut des autres à allouer au demandeur LONGANGI KANYERE, à titre des dommages-intérêts, une somme équivalente en FC de trois mille dollars américains pour tous préjudices confondus ;

Met les frais de justice à charge de tous les défendeurs ;

Le Tribunal de Paix de KALEHE siégeant en matière civile et coutumière au premier degré a ainsi jugé et prononcé à son audience publique de ce Vendredi, 27/11/2020 à laquelle siégeaient le magistrat BEKITENDE NZOBANGA Chance, juges assesseur et notable, avec le concours du magistrat KASONGO MUTEBA Léopold, OMP, et l'assistance du greffier du siège monsieur BULENDA NYABALINDA Fabien.

Je soussigné **Maître AMANI MARAPA Luc** Huissier de Justice, Officier Public et Ministériel près la Cour d'Appel du Sud-Kivu ;

AI FAIT COMMANDEMENT ET LAISSE COPIE AUX SIEURS :

1. KABUTIRO NDAMAZIMWE, 2. RUTAGANA NDAMAZIMWE, 3. MURASAMANZI NDAMAZIMWE, 4. EZEKIEL NDAMAZIMWE, 5. MUGEMANYI NDAMAZIMWE, 6. FONDA NDAMAZIMWE, RAZANO NDAMAZIMWE et 8. KIHEMU MAHESHE, les sept (7) premiers Résident à SHANJE, Groupement de BUWZI et le huitième résidant à KUSISA, groupement de ZIRALO, Tous dans la Chefferie de BUHAVU, Territoire de Kalehe, Province du Sud-Kivu en République Démocratique du Congo, qu'ils occupent les parcelles mieux référencées dans le dispositif de ce présent jugement ;

De s'exécuter conformément au dispositif du jugement sus venté : leur déclarant en outre que faute par eux de satisfaire au présent itératif commandement en remettant mon requérant dans ses droits, ils y seront contraint par toutes les voies de droit endéans 24 heures, voir même passer à l'exécution forcée de celui-ci.

La présente se faisant pour leur information, direction et à telles fins que de droit et pour qu'ils n'en prétextent ignorance, je leur ai :

Pour le 1^{er}

Etant à l'adresse ci-haut indiquée

Et y parlant à lui-même, KABUTO NAMAZIMBE,
ainsi déclaré

Pour le 2^{ème}

Etant à l'adresse ci-haut indiquée

Et y parlant à lui-même, RUTABANA NAMAZIMBE
ainsi déclaré

Pour le 3^{ème}

Etant à l'adresse ci-haut indiquée

Et y parlant à lui-même, MYRASAMANDI NAMAZIMBE
ainsi déclaré

Pour le 4^{ème}

Etant à l'adresse ci-haut indiquée

Et y parlant à lui-même, EZEKIEL NAMAZIMBE
ainsi déclaré

Pour le 5^{ème}

Etant à l'adresse ci-haut indiquée, ne l'ayant pas trouvé
ni parents, ni alliés, ni maîtres

Et y parlant à Monsieur EZEKIEL KAYANGE, son
serviteur majeur d'âge, ainsi déclaré

Pour le 6^{ème}

Etant à l'adresse ci-haut indiquée

Et y parlant à lui-même, FOUSA NAMAZIMBE,
ainsi déclaré

Pour le 7^{ème}

Etant à l'adresse ci-haut indiquée

Et y parlant à lui-même, RAZARIO UDAMAZIMWE
ainsi déclaré

Pour le 8^{ème}
Etant à L'adresse ci-haut mentionnée

Et y parlant à lui-même, KIREMU MAMESHE
ainsi déclaré

Pour réception

Dont acte

Huissier de Justice

1. Recoit copie mais se réserve de signer.
2. Recoit copie mais se réserve de signer.
3. Recoit copie mais se réserve de signer.
4. Recoit copie mais se réserve de signer.
5. Recoit copie mais se réserve de signer.
6. Recoit copie mais se réserve de signer.
7. Recoit copie mais se réserve de signer.
8. Recoit copie mais se réserve de signer.



[Signature]